

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2019〕139号

平潭综合实验区管委会办公室关于 印发《平潭综合实验区清理房地产出让地 个人自建房续建（改建）工作实施办法》的通知

各片区管理局，区直各单位：

《平潭综合实验区清理房地产出让地个人自建房续建（改建）工作实施办法》已经区党工委第23次委员会研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区管委会办公室
2019年12月20日



平潭综合实验区清理房地产出让地 个人自建房续建（改建）工作的实施办法

为妥善清理我区房地产出让地个人自建房续建（改建）历史遗留问题，逐步化解当前群众信访工作的热点和难点，根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》和《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》，结合我区实际，制定本办法。

一、适用对象、条件及要求

（一）适用对象：从房地产公司受让地块后，已建的房屋层数及面积未达到该项目总平图中所批准的层数及面积（包括已办理产权登记的房屋）的业主。

（二）适用条件：实验区成立之前，房地产公司受让用地，出让金已缴清，且具有用地和建设规划许可手续。

（三）适用要求：续建（改建）房屋，必须符合相关规划要求。

二、申请应提交的材料

（一）身份证明：境内自然人提供居民身份证或军官证；港澳台居民按规定提供港澳台居民身份证、护照或居民居住证；单位、企业法人应提供营业执照、企业代码证及法定代表人身份证。

（二）权源证明：双方转让合同、商品房销售发票（或

不动产销售发票)、契税发票、产权证书、房屋位置图(即拟续建、改建的房屋在总平图中位置,且经开发商盖章确认)。

(三)测绘报告及房屋安全鉴定:房屋用地四至范围图的测绘报告(应提供大地2000坐标系的CAD矢量数据);《房屋安全鉴定报告》(整体拆除改建户无需提供该鉴定报告)。

三、受理

符合条件的业主,应提供相关材料证明到区行政审批局窗口申请受理。

四、初审

由区自然资源与生态环境局负责。审查项目总计容控制指标,即续建(改建)后的项目总计容面积,不得突破原出让时规划确定的总计容面积。初审须核对档案资料,核实拟续建(改建)允许的建筑总面积,并明确待审批内容。具体拟批建的建筑总面积核实标准如下:

(一)续建的建筑总面积核实

1.符合规划的已建房屋,因扩大挑楼、阳台等原因,导致已建部分的计容建筑面积与原规划建筑面积不一致,但仍在本宗批准的总的建筑面积范围内,可允许加层续建,续建面积按原规划审批的建筑总面积,扣除已建的建筑总面积后予以核实。

2.拟续建的房屋,已建部分建筑占地面积超出规划许可范围的,在不影响规划、消防、绿化等情况下,可根据现状

层数及建筑总面积与总平批准所对应层数及建筑总面积误差大小予以处罚后核实建筑面积：

（1）误差在 3%以内的

对拟续建的层数及建筑面积进行双控，即续建后的层数及建筑总面积不能超过原总平规划审批的层数及建筑总面积。续建前误差的建筑面积暂缓处罚。

（2）误差在 3%-5%（不含本数）范围以内的

拟续建房屋无法整改的，现状层数的建筑面积与总平批准所对应层数的建筑面积误差在 3%-5%范围以内的，按照《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》的相关规定予以处罚。拟加层续建的层数及建筑总面积，按照不超过原总平规划的层数及建筑总面积予以核实。

（3）误差在 5%以外的

误差超过 5%以外或房屋存在移位的，应另行研究，暂不予以核实。

（二）改建的建筑面积的核实

1. 房屋通过局部整改，能符合原总平规划要求的，且经房屋安全鉴定可续建的，拟改建的层数及建筑总面积按照原总平规划的层数及建筑总面积予以核实；

2. 房屋安全鉴定不符合续建条件的，可自行整体拆除后改建，拟改建的层数及建筑总面积按照原总平规划的层数及建筑总面积予以核实。

五、公示

由区自然资源与生态环境局负责。（一）公示内容：用户所属类别（续建户、改建户）、户名、房屋坐落位置、拟允许建设的建筑占地面积、建筑总面积、层数、层高、建筑总高度等。（二）公示期限：7个工作日。（三）公示媒体：平潭时报、平潭网。公示期满无异议的，由申请人自行委托有资质的设计单位拟定设计方案及单体图纸。

六、审批

由区自然资源与生态环境局负责。（一）对于未办理不动产（房屋）登记的业主，可以依原宗地《建设工程规划许可证》予以审批设计方案及单体图纸；（二）对于已办理不动产（房屋）登记的业主，应按原总平规划指标，对产权人重新核发《建设工程规划许可证》并予以审批设计方案及单体图纸。

七、建筑风貌

续建（改建）的住宅建筑风貌应符合《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》要求。

八、建设管理

（一）续建（改建）的业主应严格按批准的设计方案及单体图纸施工建设，业主须与施工方签订合同，明确双方的权利义务，并出具个人建房安全施工《承诺书》（承诺书样本详见附件），明确房屋的施工质量和安全，由业主与施工

方共同负责。

（二）施工现场必须悬挂“建设监督公示牌”，属地片区管理局和区综合执法与应急管理局共同负责日常监管。

（三）若存在违规建设，责令后拒不整改的，将取消其建房资格，并由区综合执法与应急管理局按照《中华人民共和国城乡规划法》予以处理。

九、竣工规划核验

竣工规划核验依照《福建省城市规划管理技术规定》（2017年版）实施。

十、产权登记

区不动产登记中心根据《不动产登记实施细则》的要求，在缴清相关税费后予以办理产权登记。

十一、其他事项

出让地上未建未申报的自建房业主参照岚政〔2012〕116号文件予以补报审核。

附件：1. 平潭综合实验区个人自建房建设工程规划
管理告知书

2. 续建申请人承诺书样本

3. 个人建房安全施工承诺书

4. 建设工程规划许可（竣工规划条件核实）申请人信用承诺书样本

5. 工程规划许可第三人承诺书样本

附件 1

平潭综合实验区个人自建房 建设工程规划管理告知书

为优化区房地产出让个人自建房行政审批程序，减少工作环节，提高行政效率，区 XX 局（以下称本行政机关）在对符合 XXXX 文件要求的建设项目规划管理工作中推行告知承诺，现就有关事宜告知如下：

一、建设工程规划管理的法律、法规依据

（一）城市规划管理法律、法规、规章及规范性文件

1. 《中华人民共和国城乡规划法》
2. 《中华人民共和国行政许可法》
3. 《地质灾害防治条例》
4. 《城市规划编制单位资质管理规定》
5. 《实施工程建设强制性标准监督规定》
6. 《福建省城市规划管理技术规定》
7. 《平潭综合实验区城市规划管理技术暂行规定》
8. 《平潭综合实验区建筑风貌控制导则》

（二）相关部门管理法规

经信、环保、消防、卫生防疫、绿化、交通、公建配套、

环境卫生、民防、地下工程、轨道交通、地名管理、信息公开、供电、供水、供热、燃气、通讯、排水、防汛、河港、铁路、航空、气象、水利、抗震、军事、国家安全、文物、建筑保护、测量标志等相关法律法规和规定。

(三) 现行有关标准及具有法律效力的文件、图纸、资料等

1. 国家标准、行业标准、地方标准

(1) 城市居住区规划设计标准 GB50180-2018

(2) 民用建筑设计通则 GB 50352-2005

(3) 建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013

(4) 住宅设计规范 GB 50096-2011

(5) 住宅建筑规范 GB 50368-2005

(6) 《工程建设标准强制性条文》(城乡规划部分)(建标〔2000〕179号)

2. 具有法律效力的文件、图纸、资料

(1) 批准的可行性研究报告或其他计划批准文件

(2) 《房地产权证》或《国有建设用地使用权出让合同》及附图

(3) 项目周边地块的项目审批文件

(4) 其他有关的法律、法规、规章及规范性文件标准等

二、申请人应当如实向本行政机关提交有关材料和反映真实情况，申请人应当保证申请时提供的资料 and 数据的真实性、完整性、准确性和所提供的文字资料与图纸资料的一致性。

三、本行政机关依据申请人提交的如下文件和规划设计指标作出行政决定，不代表对其真实性、完整性、准确性、一致性的安全认可。本行政机关可依法对相关行政许可等的实施情况进行检查，并根据法律法规和申请人的承诺等对申请人及相关第三人作出相应处理。

- 附：
1. 建筑单体图纸
 2. 建筑单体效果图
 3. 工程规划许可承诺表
 4. 相关行政管理部门的审核意见

附件 2

续建申请人承诺书样本

本单位（人）已知晓你局告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位（人）真实意思的表示，并由本单位承担法律后果：

1. 本单位（人）保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的。
2. 本单位（人）保证提供的文字资料和图纸资料的一致性。
3. 本单位（人）承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求，并保证周边利害关系人对申请建设内容无异议。
4. 本单位（人）保证未存在违法建设行为。
5. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，将被列为重点监管对象，增加检查频次，并接受实验区规定的失信人员处罚。
6. 本单位（人）已知晓，如违反上述承诺，你机关有权撤销建设许可。
7. 申请人续建应严格按照审批的单体图纸进行施工建设，未经规划部门同意，不得变更施工设计图纸，若擅自改

变，需承担相应的法律责任。

8. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，并愿意承担一切法律责任。

承诺单位/人（名称）：

建设单位：（章） 上级单位（或控股公司）：（章）

日期： 年 月 日 年 月 日

项目负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式五份，自签章后生效。一份由申请人保管，一份由建筑设计单位保管，一份由区危改办、区综合执法与应急管理局、区规划局保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 3

个人建房安全施工承诺书

为保障施工安全，明确安全责任，我方就项目施工安全责任郑重承诺如下：

1. 委托作为本项目的施工方，作为本项目施工安全负责人，并与施工方签订房屋建筑工程安全施工责任书，明确各自的安全责任。

2. 本项目已通过个人建房审批手续，并持有准建许可。

3. 严格执行国家及地方建筑施工的相关规定，做好各项安全、防护及保险措施，确保施工安全。

4. 保证派驻本项目现场的施工方具有相应的施工资质，并能熟练掌握施工操作技能。

5. 确保施工方的作业工具、安全防护用品、安全保险装置等均符合相关安全技术规范的要求，且均在安全检查的有效期内，建筑原料、材料、设备、装置等的合理堆放，保障施工人员的安全。

6. 做好施工现场的防护、警示措施，确保施工过程不对周围的住户、行人、商铺、车辆、花木绿化等造成影响或损失。

7. 及时做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围住户（单位）的关系。

8. 严格按照审批的单体图纸进行施工建设，未经规划部门同意，不变更施工图设计文件。若擅自扩建、拆改建筑结构，由此发生的事故或损失，全部由我方承担。

9. 施工过程中自觉接受相关部门的检查，及时消除被发现的施工安全隐患。

10. 施工期间，因安全及防护措施问题，造成的一切事故，其事故责任及由此产生的一切后果均由我方或施工单位承担。

承诺人（签字并盖章）：

年 月 日

附件 4

建设工程规划许可（竣工规划条件核实） 申请人信用承诺书样本

本单位（人）已知晓你局告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位（人）真实意思的表示，并由本单位（人）承担法律后果：

1. 本单位（人）保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的；
2. 本单位（人）保证提供的文字资料和图纸资料的一致性；
3. 本单位（人）承诺遵守区城乡规划主管部门的告知事项要求；
4. 本单位（人）承诺建设工程的设计方案符合城市规划管理技术规定及规划条件的相关要求；
5. 本单位（人）承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求；
6. 本单位（人）保证未存在违法建设行为；
7. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信用信息平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为

记入信用评价体系；

8. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，将被列为重点监管对象，增加检查频次；

9. 本单位（人）已知晓，如违反上述承诺，你机关有权撤销行政许可；

10. 竣工规划条件核实时，实测建筑面积等承诺的内容若超过相关管理部门核准的，本单位（人）接受按照城乡规划法律法规规定给予的处罚以及按照承诺应当承担的法律责任；

11. 本单位（人）已知晓违反承诺的后果，并愿意承担一切法律责任。

承诺单位（名称）：

建设单位：（章）

上级单位（或控股公司）：（章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人：（章）

项目负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项：

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由建设单位（个人）保管，一份由设计单位保管，一份由区城乡规划主管部门保管。

2. 承诺单位（个人）应当妥善保管本承诺书。

附件 5

工程规划许可第三人承诺书样本

本单位已知晓你机关告知的全部内容，现郑重作出如下承诺，该承诺书为本单位真实意思的表示，并由本单位承担法律后果：

1. 本单位保证申请时提供的资料和数据是真实、完整、准确的。
2. 本单位保证设计文本的文字资料和图纸资料的一致性。
3. 本单位承诺按照法律、法规的要求以及国家和本地方方案出图标准编制建设工程设计文件。
4. 本单位承诺遵守区规划局的告知事项要求。
5. 本单位承诺建设工程的设计方案符合区规划管理技术规定及规划条件的相关要求。
6. 本单位承诺满足消防、人防、国土、教育等相关管理部门要求。
7. 本单位（人）承诺按批复的设计方案（含总平面图）进行施工图纸设计，且在施工图纸深化过程中保持与批复的设计方案平、立、剖面图及外立面效果图一致。
8. 本单位已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的违规失信行为，本单位（人）的信用信息将在相关信用信息

平台公开，同时通报区国土主管部门、建设主管部门及其他相关行业主管部门，由其将本单位（人）的失信行为记入信用评价体系。

9. 本单位（人）已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，将被列为重点监管对象，增加检查频次。

10. 本单位已知晓，如被你机关认定存在违反承诺事项的失信行为，设计负责人承担设计的设计文件成果三年内不作为申请办理实验区建设项目规划手续的材料。

11. 本单位已知晓，如被你机关认定一年内出现三次被认定存在违反承诺事项的失信行为，本单位的设计文件成果三年内不作为申请办理实验区建设项目规划手续的材料。

12. 本单位已知晓违反承诺的后果，建设单位依据上述设计文件成果申请办理实验区建设项目规划手续而导致无法办理的一切法律责任及后果将由本单位承担。

设计单位：（名称 章）

日期： 年 月 日

承诺单位法人签字：

日期： 年 月 日

设计负责人：（章）

日期： 年 月 日

注意事项:

1. 本承诺书一式三份，自签章后生效。一份由申请人保管，一份由设计单位保管，一份由区规划局保管。

2. 承诺单位应当妥善保管本承诺书。

抄送：区人大工委、政协工委。

平潭综合实验区管委会办公室

2019 年 12 月 23 日印发

